

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 236 del 18/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 102 del 18/04/2023

OGGETTO: Lavori di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*".-
Liquidazione competenze tecniche relative all'incarico per la verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016.-
CUP: C87H21000240002 **CIG:** Z3B3AD6288 **IMP.** **CAP.** 1027 **COD.** 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- in data 15/04/2021 con Repertorio n° 9088 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria per l'esecuzione dell'intervento "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 14118 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata e pubblicata sul BURC n° 128 del 31 Dicembre 2020, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
- fra gli interventi è inserito il progetto denominato "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", Ente Beneficiario: Comune di Squillace per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006 oggetto della presente convenzione;
- con propria determinazione n° 391 del 08.09.2022 è stato affidato l'incarico professionale relativo alla verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016, all'arch. Gennaro Procopio dipendente del Comune di Gagliato, per un importo onnicomprensivo di € 1.143,23;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 21/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", redatto dal R.T.P. arch. Alcaro Maria Teresa, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.117.210,59 per lavori, € 26.023,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 356.765,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Viste:

- la fattura elettronica n° FATTPA 1_23 del 14/04/2023 di complessivi € 1.143,23 per competenze professionali per la verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016, per gli interventi di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", emessa dall'Arch. Gennaro Procopio;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0557237 del 18/04/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Gennaro Procopio risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di Inarcassa;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell'Arch. Gennaro Procopio;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° FATTPA 1_23 del 14/04/2023 emessa dall'Arch. Gennaro Procopio, relativa alle competenze professionali per la verifica preventiva della progettazione definitiva-esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016, per gli interventi di *"Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione"*, dell'importo complessivo di € 1.143,23 di cui € 1.097,34 per imponibile ed € 43,89 per contributo CNPAIA al 4%, esclusa dal campo di applicazione IVA;
2. **di liquidare**, come liquida, all'Arch. Gennaro Procopio l'importo complessivo di € 1.143,23;
3. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
4. **di gravare** la relativa spesa sul Cap. 1027 - Cod. 0801202, del bilancio corrente in corso di formazione;
5. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Arch. Gennaro Procopio per l'importo complessivo di € 1.143,23;
7. **di stabilire che** al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
8. **di dare atto che** la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
9. **di prendere atto che**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
10. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1027 - Cod. 0801202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

